

1510911-96.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2127241/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 17829735 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

811/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2127241 - 02º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510911-96.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510911-96.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2127241/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 17829735 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

811/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2127241 - 02º D.P. SUMARE, 811/21/926 - 02º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

RICARDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº/ 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 59/60).

Defesa preliminar (páginas 70/72). Notificação (página 76). Recebimento da denúncia (página 83). Citação pessoal (página 101). Prova testemunhal e interrogatório (página 113). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação (página 113), ao passo que a defensora sustentou, em memorial, a negativa de autoria, a fragilidade probatória e o reconhecimento do tráfico privilegiado (páginas 116/119).

É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 77/80).

Indisfarçável a autoria atribuída ao denunciado.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Gabriella Albuquerque dos Reis e Daniel Fernandes Furtado, em seus desinteressados depoimentos, confirmaram que, em lugar conhecido pela traficância, o réu foi surpreendido, de madrugada, sentado na calçada e, ao avistar a equipe, levantou, escondendo-se atrás de uma árvore. Então, ele foi abordado, apreendendo-se consigo uma “bucha” de maconha, um pino de cocaína e 04 (quatro) pedras de crack, além de dinheiro. Perto dele havia também uma sacola com mais entorpecentes. Não existia mais ninguém naquela rua, próximo ao acusado (página 113), logo indisputável, a nosso sentir, que as demais drogas apreendidas também lhe pertenciam.

Visualizada, pois, conduta que se amoldou ao tipo penal em foco. Certa a condenação, tendo em vista a razoável variedade de entorpecentes que o denunciado, durante a madrugada, trazia consigo e guardava, justamente em local próprio da comercialização de drogas, estando o acusado ali postado como quem aguardava adquirente de estupefacientes.

Insulada, portanto, a negativa de autoria articulada pelo réu, em seu interrogatório judicial.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, adoto a pena-base no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais a serem aquilatadas.

Em segunda fase, o acusado não registra nos autos condenações com certificação de trânsito em julgado (páginas 28 e 88/91), logo não se há falar em reincidência. Ainda em segunda fase, não houve confissão a justificar a correlata atenuante.

Em terceira e última fase, por força do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de condenação definitiva certificada nos autos (página 28) e a inexistência de visualização de habitualidade, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), patamar mínimo, em consonância com variedade de drogas, sendo uma delas de elevado potencial alucinógeno e viciante.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas). Ademais, o réu, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

A detração penal significaria, em última análise, progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, haja vista que despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra RICARDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) de reclusão, regime fechado, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve continuar, hígidas as razões que ensejaram a prisão preventiva (páginas 44/45). Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto a perda do numerário apreendido em favor da União, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA